AVM Holding

VADEMECUM PER IL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA

Queste note hanno valenza di promemoria, non sostituiscono la normativa legale o contrattuale a cui si rinvia per qualsiasi dubbio o carenza. Inoltre, non si sostituiscono alle procedure previste dai settori di appartenenza in tema di comunicazione di inizio, prosecuzione e fine evento o reperibilità.

Il lavoratore che, a causa di malattia, si assenta dal lavoro:

Comunicazione al Datore di Lavoro

deve comunicare tempestivamente (prima dell'inizio del turno di lavoro) **al datore di lavoro** la propria assenza per malattia e l'indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio abituale)

Medico Curante

deve rivolgersi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, **al medico curante**, che produce un'apposita certificazione. La malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico oppure dal giorno precedente quando è specificato nella data di inizio malattia (campo "il lavoratore dichiara di essere ammalto dal".) Si precisa che in tutti i casi in cui tale campo sia valorizzato con una data antecedente di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato, **ai fini della corresponsione del trattamento economico di malattia il certificato sarà valido dalla data di rilascio.**

Cosa chiedere al Medico

deve chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato oppure copia cartacea dello stesso dove è indicato tale protocollo (se espressamente richiesto, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all' indirizzo di posta elettronica personale.

Controllo del certificato

deve sempre controllare la correttezza dei seguenti dati obbligatori, di cui è unico responsabile, per non correre il rischio che non venga indennizzato l'evento di malattia:

- i dati anagrafici,
- l'indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence, nominativo sul campanello, ...).

Verifica della corretta trasmissione

È inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico. A tale scopo, è possibile visualizzare il certificato e l'attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito web www.inps.it, entrando con le credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

AVM Holding

Si richiama l'attenzione su alcuni aspetti particolari:

Difficoltà tecnico-informatiche 1

Se per un problema tecnico il medico o, nel caso, la struttura ospedaliera non fossero in grado di generare e inviare il certificato telematico, ne emetteranno uno cartaceo, che il dipendente dovrà consegnare al datore di lavoro e inviare tramite Raccomandata o Pec alla sede INPS di competenza entro 48 ore dal rilascio.

Prolungamento della malattia nel weekend 2

Qualora il certificato di malattia emesso avesse durata fino alla giornata di venerdì, e si fosse in condizioni di dover prolungare la malattia, ci si dovrà recare dal medico o dal suo sostituto o guardia medica, entro la giornata di sabato. Qualora il lavoratore si recasse dal medico nella giornata di lunedì, o successive, per la continuazione delle malattie, le giornate tra i due certificati non saranno retribuite.

Continuazione della stessa malattia 3

In caso di continuazione o ricaduta per la stessa malattia, Vi invitiamo a fare presente al medico, o suo sostituto, di avere già in corso un certificato con la stessa diagnosi, così da non generare "inizi" di malattia non corretti.

In caso di ricovero 4

In caso di ricovero, dovrà essere emesso un certificato di inizio ricovero e uno di dimissioni, al momento dell'uscita dal centro ospedaliero. In caso di permanenza continua di uno o più giorni al pronto soccorso, dovrà essere chiesto il rilascio di un certificato di malattia o di ricovero direttamente al pronto soccorso, **non sarà sufficiente il verbale di accesso**. Quando invece il paziente è dimesso senza permanenza notturna presso la struttura, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato di malattia. **Si precisa inoltre che le attestazioni di prestazione NON sono certificati di malattia perché non attestano un'infermità che determini incapacità temporanea al lavoro.**

Rientro anticipato al lavoro 5

In caso di rientro al lavoro anticipato rispetto al termine indicato dal certificato di malattia, è necessario chiedere al medico un certificato che anticipi il termine del periodo di prognosi.

Lavoratori con contratti particolari 6

In caso **di contratto di lavoro a termine o stagionale, di prima assunzione, di rientro dopo un periodo di aspettativa** (e fatte salve tutte le casistiche previste a livello aziendale), il lavoratore ammalato **DEVE comunicare il numero di protocollo del certificato** all'ufficio enti previdenziali.

AVM Holding

reperibilità

Durante la malattia il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità: ore 10.00 - 12.00 /17.00 - 19.00 anche nei giorni festivi o non lavorativi.

Il lavoratore deve cooperare all'effettuazione delle visite domiciliari, comportandosi in modo tale da consentire al medico l'immediato ingresso.
L'inottemperanza a tale dovere per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come ad esempio il ritardo nell'apertura della porta che determini l'allontanamento del medico, oppure l'assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico.
Il lavoratore ammalato non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.

In questi casi deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio enti previdenziali a cui dovrà essere inviata l'attestazione giustificativa relativa all'eventuale assenza.

contatti

In caso di dubbi o necessità contattare l'ufficio ENPRE (rapporti con gli enti previdenziali) ai numeri 041 2722091 - 2722093 2722094 - 2722134.